

0007435-02.2017.8.26.0496

Classe: Execução da Pena

Assunto: Semiaberto

Magistrado: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Comarca: Caconde

Foro: Foro de Caconde

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... DA SILVA por infração delito de tráfico a uma pena total de 05 anos e 10 meses de reclusão, bem como o pagamento de 588 dias-multa, conforme sentença de fls. 27/37.

Após o cumprimento de parte da pena imposta pelo juízo da execução competente, houve decisão autorizando a progressão da pena para regime aberto (fls. 365/368), impondo ao apenados determinadas condições para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caconde

Foro de Caconde

Vara Única

Praca Coronel Gustavo Ribeiro, 50, Caconde-SP - cep 13770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0007435-02.2017.8.26.0496 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007435-02.2017.8.26.0496

Classe - Assunto:

Execução da Pena - Semi-aberto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 344/2015 - Delegacia de Polícia de Caconde, 81/2015 - Delegacia de Polícia de Caconde

Autor:

Justiça Pública

Executado:

Flávio Ricardo Alcântara

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Vistos.

Tratam os autos de execução de pena de privativa de liberdade imposta ao apenado FLÁVIO RICARDO ALCÂNTARA.

O Ministério Público do Estado de São Paulo com vistas dos autos requereu a regressão do regime de execução de pena imposta, sob o argumento de cometimento de fato novo o que caracterizaria caracterizaria falta disciplinar.

De outro lado a defesa do apenado requereu a manutenção do regime imposto sob o argumento da ausência de representação das vítimas que sequer foi alçada à condição judicial (fls. 449/452).

É o Relatório.

Fundamento (art. 93, inciso IX da CF). Decido.

Tratam os autos de execução de pena imposta a CLEITON DONIZETI MICHETTI DA SILVA por infração delito de tráfico a uma pena total de 05 anos e 10 meses de reclusão, bem como o pagamento de 588 dias-multa, conforme sentença de fls. 27/37.

Após o cumprimento de parte da pena imposta pelo juízo da execução competente, houve decisão autorizando a progressão da pena para regime aberto (fls. 365/368), impondo ao apenados determinadas condições para manutenção do referido regime de execução.

Mesmo ciente das condições, o apenado foi surpreendido pelo autoridade policial (fls. 397), durante a madrugada do dia 20/11/2021, atentando contra a integridade física dos policiais, infringindo assim as condições impostas no regime aberto.

Pois bem.

A Lei de execução penal dispõe acerca das hipóteses de regressão de regime, assim disciplinando:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

É incontroversa a circunstância de que o apenado foi surpreendido em flagrante delito pela pratica dos delitos de lesão corporal, resistência e desacato, conforme noticiado às fls. 397/410, e respectivo atestado de lesão sofrido pelos policiais (fls. 405/406) Carlos Alberto e Maycon.

Desta forma, considerando a pratica do delito acima relatado, é de rigor a regressão do regime para o semi-aberto. Ressalto, que não se faz necessário o julgamento das infrações atribuídas ao apenado para a incidência do regime mais gravoso, uma vez que não há qualquer requisito neste sentido. Assim dispõe a doutrina:

Sem implicar na violação do princípio da presunção de inocência ou da não culpa, a LEP não exige sentença condenatória transitada em julgado, bastando prova, no incidente próprio (que respeitará o contraditório), que o reeducando praticou crime ou fato definido como falta grave (art. 50 LEP). Obviamente, se for absolvido na ação penal correspondente, deve ele retornar ao regime em que se encontrava antes da regressão.

Diante do exposto e com fulcro no art. 118, inciso I da LEP, determino a regressão do acusado FLÁVIO RICARDO ALCÂNTARA. para regime semi-aberto.

Remetam os autos ao juízo da execução competente.

Expeça-se mandado de prisão.

Providências cartorárias de praxe.

P.R.I.

Caconde, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA